

1509996-47.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050005/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16351868 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

355/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2050005 - 03º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509996-47.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509996-47.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050005/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16351868 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

355/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2050005 - 03º D.P. SUMARE, 355/21/926 - 03º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO GODOI HOHMUTH JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JOÃO VITOR DE ALMEIDA PRADO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06, e RODRIGO GODOI HOHMUTH JUNIOR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 89/91).

Defesa preliminar (páginas 121/127). Notificações (página 136 e 138). Recebimento da denúncia (página 139). Citações pessoais (página 171 e 248). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 273/274). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 273/274), ao passo que os defensores sustentaram, em resumo, os seguintes argumentos: a) insuficiência de provas; b) desclassificação; c) atenuantes; d) tráfico privilegiado; d) restritivas de direitos; e) regime aberto; f) (páginas 279/288 e 289/314).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O fato material ilícito foi demonstrado pela prova pericial (páginas 95/97).

Inarredável a autoria delitiva. Explico: à luz da prova testemunhal, sedimentada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, veio à baila que, em atividade de rotina, na fiscalização dos próprios municipais, mais precisamente uma área de preservação ambiental, os guardas municipais Márcio de Souza Soares e Marcos Eduardo Tenório Pimentel visualizaram o réu Rodrigo Godoi Hohmuth Junior adentrar a mata, lugar conhecido pelo tráfico de drogas, conseguindo encalçá-lo, junto com o réu João Vitor de Almeida Prado, depois que ambos tentaram fugir. Com o acusado João Vitor de Almeida Prado havia entorpecentes dentro de uma pochete. Por sua vez, o acusado Rodrigo Godoi Hohmuth Junior trazia consigo um simulacro de pistola e a quantia de R\$ 104,00, tendo admitido, ali no calor dos acontecimentos, que recebia o dinheiro da traficância executada pelo corréu e garantia a segurança do exercício da atividade espúria (páginas 273/274).

Amoldado, pois, o quadro fático-probatório, inteiramente, à inicial increpação, sem viso algum segundo o qual se quisesse prejudicar inocentes (os réus nem conheciam os guardas municipais que conseguiram flagrá-los, durante o chamado comércio maldito).

Logo, a certeza possível de que João Vitor de Almeida Prado trazia consigo 57 (cinqüenta e sete) porções de cocaína, 40 (quarenta) de cocaína, na forma de crack, e 42 (quarenta e duas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, quantidade e variedade indicativas da traficância, tendo Rodrigo Godoi Hohmuth Junior concorrido para a prática o tráfico daqueles estupefacientes, recebendo valores e assegurando a comercialização, como ele mesmo admitiu aos agentes públicos.

Passo, agora, à dosimetria penal, atividade jurisdicional de discricionariedade vinculada.

Em primeira fase, vale realçar que o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga apreendida, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa (AgRg no REsp1464777/PR - Agravo regimental no Recurso Especial 2014/0163118-9 - Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro - Superior Tribunal de Justiça).

Sendo assim, ante a quantidade de drogas ilícitas (139 porções ao todo) e a variedade, inclusive de entorpecente de efeito extremamente viciante e alucinógeno (cocaína e a sua forma de crack), exaspero as penas em 1/3 (um terço)

Em segunda fase, não se há falar em confissão integral a justificar a correlata atenuante, porquanto o denunciado que admitiu a traficância, procurou inocentar, falsamente, o codenunciado.

Ainda em segunda fase, pela maioria relativa do acusado João Vitor de Almeida Prado (nascido em 14/11/2002), reduzo a sua pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, no presente caso, no que tange à figura do tráfico privilegiado, penso que tal causa de diminuição não se configurou, tendo em vista que a maneira pela qual os acusados se arregimentaram para a traficância evidenciou

a habitualidade. Um deles propriamente comercializava os entorpecentes, enquanto o outro recebia a paga e assegurava a atividade, valendo-se, inclusive de uma réplica de arma de fogo, tudo a indicar que não eram jejunos no comércio maldito. A teor da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Ressalte-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Importante salientar, também, que os réus atuaram para a ruína das famílias, incentivaram a prática de inúmeros outros crimes e desencaminharam a juventude. Enfim, tanto mal causaram à sociedade.

Com relação ao tema da detração, significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Forte nas razões expendidas JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar RODRIGO GODOI HOHMUTH JUNIOR, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal; 2) condenar JOÃO VITOR DE ALMEIDA PRADO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Depois do trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

Os acusados acompanharam reclusos o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim devem continuar em garantia da ordem pública, hígidas as razões que ensejaram a custódia cautelar (páginas 66/67), mantida pela superior instância (página 239). Recomendem-se os denunciados nas prisões em que se encontram.

Considerando a existência de habeas corpus pendente, comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA